

CONTESTA CITACION EN GARANTÍA. OFRECE PRUEBA. RESERVA CASO FEDERAL. AUTORIZA.

Señor Juez:

Silvina Nora Fazio, abogada, T°33 F°436 CPACF, CUIT 27-16558931-4, IVA Responsable Inscripta, constituyendo domicilio electrónico CUIT 27-16558931-4, y procesal en la calle Tucumán 1650 3° “G” (zona 94) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4374-5590, sfazio63@gmail.com, en autos caratulados **“ALONSO, WANDA LUCIA Y OTROS C/ MEYER, CESAR AUGUSTO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)” EXPTE: CIV 002425/2026** a V.S respetuosamente me presento y digo:

I. ACREDITA PERSONERÍA

Que toma intervención en representación de la citada en garantía **PROVINCIA SEGUROS S.A** con domicilio real en la calle Carlos Pellegrini 71 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acredito la representación invocada con poder general para asuntos judiciales que se acompaña, declarando bajo juramento que es fiel a su original, que no ha sufrido modificaciones y que se encuentra vigente en todas sus partes (art. 47 CPCCN).

II. OBJETO – CONTESTA CITACIÓN EN GARANTÍA

Que en el carácter invocado y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante viene por el presente a contestar la citación en garantía, solicitando desde ya el total rechazo de la demanda con costas, en base a las consideraciones de hecho y derecho que pasaremos a exponer.

Mi mandante resulta ser aseguradora con cobertura temporal respecto del evento reclamado en las presentes actuaciones, cubriendo la misma por responsabilidad civil hasta la concurrencia de la suma de \$ 160.000.000.

La responsabilidad de mi mandante y, en consecuencia, la posibilidad de ejecución de la misma en relación a la sentencia que recaiga en las presentes actuaciones, será ejecutable contra ella “en la medida del

seguro”, es decir, en los límites y con los alcances de la cobertura asumida.

Mediante el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, exclusivamente, a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. (art. 109 de la ley de seguros).

En sentido concordante ha dicho nuestra jurisprudencia que: *“El art. 118 de la ley 17.418 sólo otorga a la víctima la responsabilidad de “citar en garantía” a la compañía aseguradora. Tal acción no implica el ejercicio de acción directa autónoma, pues la ley obliga a la víctima del daño a accionar contra el asegurado y el asegurador, más no se permite accionar solo y únicamente contra éste último, que no es deudor del damnificado (Conf. Soler Aleu, “El nuevo contrato de seguros”, pág. 246; Steinfeld, LL 134-1130, Stiglitz, “El tercero en el contrato de seguro de responsabilidad civil”, Rev.Der.Com. y de la Oblig.” Año 3, núm.17, pág. 577).*

Toda vez que la citación en garantía de la aseguradora no implica el ejercicio de una acción autónoma, la acción contra el asegurado debe subsistir de modo que si se desiste contra el asegurado, no puede continuar la acción contra el asegurador (conf. Rivera “La citación en garantía en el contrato de seguro de responsabilidad civil”, JA 1968-I- 846 CNCiv Sala D “Lavogna Alicia B. c/ Laurenzano Juan P. s/ sumario” del 15/05/93)”. ROSAS DE NAJMIAS Esther c/ CIA. ASEGURADORA ANTORCHA s/DAÑOS Y PERJUICIOS- N° Sent.: 30796-Sala D-Fecha 20/10/1993.”

Realizada la precedente aclaración, se destaca que se contrató con nuestro mandante la Póliza de Seguro N° 10702248 que cubría los riesgos ocasionados por el vehículo marca RENAULT, modelo CAPTUR 2.0 ZEN, dominio AC263NZ, la cual se encontraba vigente a la fecha del evento por el que se reclama en estos actuados.

III. DEFENSA DE FONDO. EXCLUSIÓN DE COBERTURA

Sin perjuicio de las negativas efectuadas en el punto IV del presente escrito, esta parte opone como defensa de fondo la falta de cobertura asegurativa en virtud de la expresa clausula de exclusión prevista en la póliza contratada.

Por lo cual, conforme surge de las condiciones generales y

particulares del contrato de seguro, la cobertura queda excluida cuando el conductor del vehículo asegurado se encuentra bajo los efectos del alcohol, superando los límites legales vigentes al momento del accidente.

Cabe destacar que recibida la denuncia del asegurado de mi mandante el Sr. Meyer Cesar Gustavo, PROVINCIA SEGUROS SA le envió una carta documento de fecha 14 de noviembre de 2025, para solicitarle cierta documentación que se detalla en el cuerpo de la misma y notificándole que no obstante lo expresado, la Compañía suspendía pronunciamiento sobre la aceptación del siniestro (art.46, párrafo 4° Y 56 Ley 17.418), hasta que se puedan examinar las actuaciones judiciales.

Por lo antedicho, la aceptación de la denuncia del siniestro y su cobertura quedan supeditadas al resultado positivo del control de alcoholemia realizado al asegurado de mi mandante.

Sin perjuicio de lo expuesto, y para el hipotético caso de que se haga lugar a la pretensión de la actora, se deja planteado que la exclusión resulta oponible al asegurado de mi mandante.

En tal caso, se reserva esta parte, el derecho de repetir contra su asegurado por las sumas que eventualmente se vea obligada a abonar.

IV. CONTESTA CITACIÓN EN GARANTÍA. NEGATIVAS EN PARTICULAR

Que en el carácter invocado se procede a contestar la demanda de autos.

Por imperativo procesal negamos totalmente los hechos invocados en el inicio y en particular la ocurrencia del siniestro, y sus circunstancias.

Niego la doctrina y jurisprudencia que invoca.

En particular:

Niego que el día 19 de Octubre de 2025, siendo aproximadamente las 21:50 hs., el Sr. Paulo Javier Quintana (al volante), la Sra. Wanda Lucía Alonso (en la butaca del acompañante) y el menor hijo de esta última Uriel Julián Duarte Alonso (en asiento trasero), se hallaran circulando a bordo del rodado marca VW Voyage, patente KAN814.

Niego que lo hacían por la Ruta Nacional 193, en el Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Niego que se desplazaran por el carril derecho de la ruta, a

moderada velocidad y de manera atenta y reglamentaria, con los cinturones de seguridad debidamente colocados, en dirección SO – NE.

Niego que al encontrarse transitando a la altura del km 83.5 hayan sido violentamente embestido en la parte trasera de su automotor, por el frente del Renault Capture, patente AC263NZ, conducido por su propietario, el Sr. Cesar Gustavo Meyer.

Niego que el accionado Meyer se desplazara a excesiva velocidad, por la misma arteria y en igual sentido que los accionantes y, que haya perdido el dominio de su vehículo y haya embestido con violencia el automotor de los actores.

Niego que los actores hayan sufrido lesiones de gravedad, por las que fueron trasladados por personal del SAME de Zárate que en el lugar se hizo presente al Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado Virgen del Carmen.

V. DESCONOCE DOCUMENTACIÓN

Mi parte niega y desconoce la totalidad de la documentación agregada con la demanda, tanto en lo que respecta a su autenticidad como a su contenido, en cuanto no constituye instrumento público y no ha sido emitida por mi parte.

Es uniforme el criterio jurisprudencial respecto a que, negada la “*autenticidad material e ideológica*” de la documental acompañada a la demanda, es carga de la accionante la prueba de esta circunstancia (art. 377 del CPCCN).

“Si fue negada la documentación base de la demanda y no se ofreció prueba sobre su autenticidad, no puede el tribunal extraer ésta de la mera negativa, supliendo la actividad básica del demandante (art. 375 CPCCN) (SCBA, Ac 44571 S 6-11- 1990, Juez San Martín (SD); Carátula. Sinanian de Goudenian, Rosa c/ Sánchez Héctor Alberto s/ Cumplimiento e Contrato”, Publicaciones: A y S, 1990-IV-102, Trib de origen CC0101MP).

VI. DAÑOS RECLAMADOS

Sin que implique reconocimientos de hechos ni de derechos en favor de la contraparte, ni de la existencia material del hecho que se viene a aducir, por estricta imposición de la normativa adjetiva, se desconocen la existencia y alcance de los supuestos daños que denuncia quien reclama.

Niego que, como consecuencia del siniestro de autos, se ocasionaran perjuicios a la parte actora, que corresponda indemnización alguna.

Niego jurisprudencia y doctrina que invoca.

Como condición preliminar para que el daño sea indemnizable ha dicho nuestra CSJN: *“A fin de determinar la indemnización, comprensiva como regla del daño material y el moral, es necesario examinar los requisitos ineludibles para la procedencia del reclamo, esto es, la existencia de daño cierto, la relación de causalidad entre las conductas reprochables y el perjuicio, y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a los estados demandados, partiendo siempre de la premisa insoslayable en la materia de que la indemnización de los perjuicios lleva implícita la realidad de los mismos y su determinación requiere la comprobación judicial de tal extremo, excluyendo de la consecuencias resarcibles a los daños meramente eventuales o conjeturales en la medida en que la indemnización no puede representar un enriquecimiento sin causa.”* (S. 2790. XXXVIII; ORI Serradilla, Raúl Alberto c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ Daños y Perjuicios. 12/06/2007 T330, P. 2748).

Por lo expuesto, me opongo a la procedencia de los rubros reclamados por la contraria, especialmente a la cuantía estimada por la parte actora para verse resarcida en cada uno de ellos, por resultar inexistentes y elevados los montos requeridos.

Dicho ello, paso a analizar cada uno de los perjuicios reclamados:

1) Daño físico

Niego que los actores eran personas de 28 años de edad (Wanda Lucía Alonso), 33 años de edad (Paulo Javier Quintana) y 10 años de edad (Uriel Julián Duarte Alonso) al momento del hecho.

Niego que estaban en plena etapa productiva y con promisorias expectativas de futuro.

Niego que sus capacidades físicas se encuentren injustamente frente a sus pares y viendo gravemente afectada su vida de relación.

Niego que el accidente ventilado en autos haya marcado a la parte actora, debiendo en consecuencia ser indemnizados en forma justa e integral.

Niego que producto del violento accidente sufrido, cada accionante hayan padecido las siguientes lesiones:

Wanda Lucía Alonso: niego que haya padecido traumatismo de importancia en columna cervical y lumbar; fracturas en metatarsianos del pie derecho; esguince de tobillo derecho; entre otros golpes.

Paulo Javier Quintana: niego que haya padecido traumatismo de importancia en columna cervical con náuseas y mareos; traumatismo de gravedad de cadera con compromiso en columna lumbar; esguince de dedo índice de mano derecha; grave traumatismo en pierna derecha, con hematoma en pantorrilla y secuelas articulares de rodilla; entre otros golpes.

Uriel Julián Duarte Alonso: niego que haya padecido traumatismo de cráneo de relevancia; fuertes traumatismos en columna cervical y lumbar; entre otros golpes.

Niego que en la actualidad y como consecuencia del accidente, los actores sufran importantes limitaciones derivadas de las lesiones descriptas.

Niego que se reclame por este concepto la suma de PESOS VEINTE MILLONES (\$20.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo Javier Quintana y PESOS VEINTICUATRO MILLONES (\$24.000.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso.

Sabido es que, para la procedencia del reclamo, es requisito la existencia de daño cierto.

Este rubro, de acuerdo con lo prescripto por el art. 1739 del CCC exige para su procedencia que "...su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador".

"La acción indemnizatoria requiere prueba de la existencia real y concreta de los daños. Es arbitrario declarar la responsabilidad para resarcir un daño que es hipotético o conjetural". (CNCiv. Sala I, 12.3.39; San Bartolomé de Arrecifes SCA c. Rhom and Haas Latin America INC.).

2) Tratamientos médicos futuros

Niego que de acuerdo a la gravedad de las lesiones padecidas, la parte actora debiera someterse a diversos tratamientos médicos futuros para evitar su agravamiento y morigerar los dolores que le ocasionan.

Niego que sea preciso que le sea practicada kinesioterapia y otros tratamientos afines con el objeto de superar o al menos atemperar las terribles secuelas del evento dañoso.

Niego y se rechaza que por este rubro deba indemnizarse la suma de PESOS DOS MILLONES (\$2.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo

Javier Quintana y PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$2.400.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso.

3) Daño psíquico

Niego que como resultado de las lesiones y la propia vivencia traumática del accidente, los actores hayan visto menoscabado su equilibrio psíquico.

Niego que los actores hayan tenido una disminución marcada en su calidad de vida, afectando las posibilidades laborales, familiares, sociales y académicas.

Niego que esto afectara también sus relaciones familiares por el alto grado de dependencia que implica la necesidad de ser acompañadas.

Niego que los actores padezcan de depresión.

Niego que todo ello interfiera drásticamente en la calidad de vida.

Niego que entre los síntomas fisiológicos se encuentren: taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, sensación de ahogo, opresión en el pecho, mareos, cólicos, miedo a perder el control, etc.

Niego que el caso sea tan extremo que incluso hayan producido ansiedad anticipatoria.

Niego que los accionantes hayan perdido su estado psíquico anterior, puesto que el propio episodio del accidente, su elevada incapacidad física y las consecuencias laborales y sociales, hayan generado un desequilibrio psíquico agudo, con frecuentes síndromes de desconexión, estados confusos de conciencia, abatimiento y desinterés en llevar adelante sus vidas, todo lo cual deriva en una situación absolutamente negativa para ellos y para quienes los rodean.

Niego y rechazo que el infortunio que haya dejado secuelas psíquicas permanentes en sus personas, que desmejoran en forma por demás grave y notoria su estructura emotiva.

Niego que deba indemnizarse por este rubro la suma de PESOS DIEZ MILLONES (\$10.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo Javier Quintana y PESOS DOCE MILLONES (\$12.000.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso.

Se estima que el presente rubro no es precedente de modo autónomo y en tal sentido se han pronunciado nuestros tribunales al decir: “El daño psíquico en particular carece de autonomía, por cuanto este

detrimento se proyecta potencialmente en el daño material o en el daño moral”. (NUÑEZ Daniel Marcelo c/ FORGIONE Uber Eduardo y otro s/ Daños y Perjuicios nº Sent.: 044678-Magistrados: Mercante- Civil – Sala D – Fecha: 05/12/1996).

El criterio doctrinario establece la innecesaridad de recurrir a denominaciones de daños no previstas por la ley cuando las contempladas en ésta - las de daño moral y daño patrimonial – cubren sin resquicio alguno todos los detrimentos que puede experimentar el sujeto de derecho (conf. Casiello, Juan J. “Sobre el daño moral y otros pretendidos “daños”, La Ley 1997-A-1777; en el mismo orden de ideas, Bueres, Alberto “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general, publicado en la “Revista De Derecho Privado y Comunitario”, ed. Rubinzal – Culzoni, Tomo I, “Daños a las personas”, p. 266; Galdós, Jorge Mario, Daño a la vida de relación, La Ley 2006-D-921).

En consecuencia, lo que se impone es determinar cuál es el interés jurídico afectado - patrimonial o extramatrimonial - puesto que las alegadas secuelas psicológicas no deben ser consideradas como un daño independiente. Dichas secuelas, como enseña Bustamante Alsina, pueden importar un daño patrimonial indirecto si producen un deterioro orgánico que impide o dificulta el ejercicio de la actividad laborativa de la víctima e infligen también, indudablemente, un daño no patrimonial al disminuir o afectar la integridad personal de ella, alterando su equilibrio emocional (conf. Bustamante Alsina, Jorge “Incapacidad sobreviniente y lesión estética (no son rubros resarcibles por sí mismos sino en cuanto causan daño patrimonial o moral)”, la Ley 1989-C-521).

4) Tratamiento psicoterapeutico

Niego que el daño psíquico sufrido sea importante y requiera la atención de un especialista de primer nivel profesional, en el ámbito privado; a fin de evitar la profundización del cuadro e intentar una readaptación a la nueva realidad de los accionantes.

Niego que el tratamiento hasta obtener algún tipo de readaptación a esta nueva realidad y con miras a evitar un agravamiento del cuadro descripto, llevará un tiempo considerable, muy difícil de poder determinar; pero se estima no inferior a una sesión semanal y dos años de duración.

Niego que se reclame por este rubro la suma de PESOS CINCO

MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$5.200.000) por cada accionante en razón de una sesión semanal por dos años y, considerando un valor por sesión de terapia de 45 minutos de \$50.000.

5) Daño moral

Niego que los actores poseían un excelente estado de salud previo al accidente, viendo severamente deterioradas sus funciones físicas y psíquicas.

Niego que se peticione por este rubro, a la fecha del ilícito, la suma de PESOS QUINCE MILLONES (\$15.000.000) para Wanda Lucía Alonso y Paulo Javier Quintana y PESOS DIECIOCHO MILLONES (\$18.000.000) para el menor Uriel Julián Duarte Alonso.

Sostiene nuestra jurisprudencia: *“Entre los factores que resultan de utilidad para evaluar este perjuicio se encuentran los relativos al propio hecho, los concernientes al período de curación y convalecencia y los vinculados a eventuales menoscabos o sufrimientos posteriores al accidente”* (conf. esta Sala, "Alegre León c/ Ferrocarriles Argentinos S.A. s/ daños y perjuicios", del 30-11-98; "Rabal Heduvig Elisa c/ Spiridinov Miguel s/ daños y perjuicios" del 03-11-99, entre otros).

Asimismo, se ha dicho que *el daño moral debe determinarse con suma prudencia, dentro del mayor grado de equidad, tratando de que no se constituya en un abuso de derecho* (C.Civ y Com. 1ra., San Isidro, ED 61-580), todo lo cual demuestra que no puede ser el daño moral convertido en un lucro.

Niego la verosimilitud de los argumentos que se vierten en la demanda con el propósito no logrado de fundar su procedencia y cuantía, que impugno categóricamente, porque el monto que se reclama revela un ilegítimo propósito de enriquecimiento, incurriéndose en un claro “abuso del derecho”.

6) Gastos de farmacia, estudios complementarios y asistencia medica

Niego que la parte actora hayan tenido que realizar y solventar gastos de farmacia (analgésicos, antiinflamatorios, etc.), radiografías, estudios médicos (electroencefalograma, electrocardiograma, etc.), así como también consultas a médicos particulares.

Se rechaza la procedencia del rubro por cuanto no se acompañan facturas ni recibos que acrediten tales extremos, y porque el importe

pretendido no guarda relación con las presuntas lesiones denunciadas.

Con relación a este tipo de gastos, sabido es que el art. 377 del CPCCN dispone que el que alega un hecho deber probarlo y en consecuencia no deberá tenerse por sentado que los gastos fueron realizados (y mucho menos por los montos reclamados) sino se han acompañado en autos los recibos correspondientes.

Sobre el particular se ha dicho que: “Los gastos provenientes de honorarios médicos requieren prueba específica que demuestre la efectiva realización de las erogaciones y posibilite la determinación de su cuantía.” (CN Civ. Sala M, 3/10/90 Falvo Carlos c/ Villalba Francisco” JA 1992-IV síntesis).

Se ha sostenido en referencia a lo enunciado ut supra que: “Aquellas ideas de que no es necesario acreditar los gastos médicos en razón de las dificultades prácticas para conseguir los comprobantes o la facilidad con que estos se pierden por tratarse de tickets o pequeñas facturas, resulta válida respecto de algunos de ellos, como analgésicos, gasas, taxi para el traslado del damnificado, etc., pero en modo alguno si se trata de una suma considerable. Esto significa que aquella doctrina, del todo razonable, ha sido ampliamente desbordada, en general, y mal interpretada. Por ello, debe mantenerse la imposición de costas a la actora en cuanto rechaza el rubro, por aparecer como notoriamente irrazonable pedir la suma en cuestión por gastos médicos, sin prueba algún que la avale.” (Palacio Anahí c/ Muñoz, Rodrigo s/ daños y Perjuicios. GIANELLA- VARELA DE ROUDA- SEGUNDA CAMARA CIVIL- Circ.: 1- fecha 31/05/2006).

Niego que corresponda eximir de prueba de los daños como indican las accionantes en el libelo de inicio.

Podemos advertir la falta de sustento para acreditar la suma reclamada en conjunto, de PESOS QUINIENTOS MIL (\$500.000).

7) Gastos de traslado

Niego que en virtud del severo estado de salud en que se encontraban y en la actualidad se encuentran los actores, la naturaleza de las lesiones padecidas y la necesidad recibir asistencia médica periódica, curaciones, placas radiográficas, tratamiento kinesiológico, etc. es que debieron y deben en la actualidad utilizar, vehículos de alquiler hasta dichos lugares.

Niego que se reclame por este rubro la suma de PESOS

TRESCIENTOS MIL (\$300.000).

8) Gastos de reparación. Daño emergente

Niego que a raíz del accidente, el rodado VW Voyage, patente KAN814 (reclamados por Quintana), haya sufrido deterioros de importancia.

Niego que se reclame por este rubro la suma de PESOS OCHO MILLONES (\$8.000.000).

9) Privación de uso del vehículo

Niego que la reparación del vehículo respectivo del actor tarde aproximadamente veinte días por lo que se viera privado de su uso.

Niego que deba indemnizarse por este rubro la suma de PESOS CUATRO MILLONES (\$4.000.000).

VII. IMPUGNA LIQUIDACIÓN

Impugno la liquidación practicada en la demanda, en todos y cada uno de sus rubros, por fundarse en hechos inverosímiles y por ser jurídicamente improcedente.

El monto reclamado total para la parte actora de \$180.400.000 resulta arbitrario y como ya fuera expuesto, sin sustento alguno y totalmente apartado de los criterios jurisprudenciales de la Excma. Cámara del fuero.

La parte actora no ha demostrado la secuencia lógica que la lleva al monto que reclama. Mi parte rechaza expresamente los montos pretendidos atento resulta carentes de sentido, sin justificación y determinados en forma arbitraria.

VIII. CRÍTICA PUNTUAL AL MONTO RECLAMADO.

Analizaremos el monto que la parte actora en su acción peticiona para la indemnización de los daños y perjuicios supuestamente padecidos, impugnando los mismos en su composición y sus montos debido a que interpone la demanda pretendiendo el pago de indemnizaciones que en conjunto ascienden a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$180.400.000), monto que parece huérfano de todo elemento probatorio que sustente esa cifra, la cual es producto de una elaboración antojadiza e irreal, pues no está explicitado el método o fórmula empleada para su obtención.

Las excesivas cifras no se fundan en hechos comprobables que se

distingan del mero discurso jurídico. Esto es lo que han hecho los demandantes en el caso, al solicitar dicha suma, la que resulta totalmente ajena a la realidad y arbitraria, es más, alegremente cuantificada sin dar sustento a su excepcional pretensión.

Jamás debería ser admitido en sede judicial un reclamo como el que incorpora la actora, en su presentación de inicio.

En función de lo expresado, solicito desde ya que V.S al resolver, desestime en todos y cada una de sus partes los rubros reclamados por inexistentes, arbitrarios, improcedentes y carentes de todo sustento fáctico cuanto jurídico.

Respecto intereses

Para el supuesto caso que V.S entienda que no asiste razón a esta parte e imponga una condena con intereses, solicitamos que los mismos se fijen conforme tasa pasiva bancaria, que es la tasa a aplicar a partir de la determinación de este tipo de indemnizaciones.

El hipotético crédito que pueda surgir de autos no es una operación financiera. La actora no es un Banco y por lo tanto no resulta legitimado para beneficiarse del plus comercial de las operaciones de estos.

Por ello corresponde rechazar expresamente cualquier planteo respecto de la aplicación, en el hipotético caso de condena, de los intereses de la tasa activa, así como respecto de cualquier tipo de actualización. A ese respecto viene mi parte a oponerse expresamente toda vez que es manifiestamente improcedente.

Nuestra parte rechaza expresamente los montos pretendidos atento resultan carentes de sentido, sin justificación, determinados en forma arbitraria y discrecional.

IX. PRUEBA

a. Confesional: Se cite al actor a efectos de que proceda a absolver posiciones a tenor de los pliegos que oportunamente se adjuntarán.

b. Documental

Se acompaña: a) poder general para asuntos judiciales; b) póliza de seguro c) denuncia; d) carta documento enviada al asegurado.

c. Puntos pericial psicológica

Atento la prueba pericial psicológica ofrecida por la parte actora se solicita se

respondan los siguientes puntos:

1)

- a) El comportamiento durante la entrevista
- b) Su presentación, forma de vestir o negligencia en su higiene
- c) Sus fascies, su actitud vinculante o desvinculante con el entrevistador (reticente, irónica, agresiva, seductora, reivindicadora, indiferente).
- d) Su mímica y gesticulación
- e) Su lenguaje (en contenido, matices y precisión)
- f) Biografía, actividades recreativas o deportivas, grado de responsabilidad, eficiencia y autonomía.
- g) Antecedentes familiares o personales de cuadros psicóticos o neuróticos;
- h) Nivel de conciencia de enfermedad
- i) Afectividad (proporcionalidad de la misma con el hecho)
- j) Memoria (alteración de la cronología de los hechos).

2) Realizará tests psicológicos que permitan en forma complementaria caracterizar adecuadamente el eventual cuadro psicopatológico.

3) Intentará descartar cuadros de simulación o magnificación de las situaciones inexistentes o existentes respectivamente, como así también estados premórbidos que nada tengan que ver con el motivo de autos.

4) Realizará un diagnóstico diferencial con los cuadros de neurosis de compensación y definirá si hay situaciones de beneficio secundario.

5) Si las manifestaciones resuelven en la mayoría de los pacientes en el término de 3 a 6 meses post injuria.

6) Deberá realizar test cognitivos, psicométricos a los efectos de valorar en forma medianamente objetiva las alteraciones del rendimiento intelectual invocadas. Definirá si había algún estado premórbido que facilitará la aparición o persistencia de dicho síndrome.

7) Describirá si existen factores inherentes al propio individuo, como edad, sexo, traumatismos previos, personalidad previa, etc., que determinen la evolución del síndrome.

d. Pericial médica legista

Se designe perito médico legista único de oficio, con especialidad en Traumatología y Ortopedia, quien teniendo a la vista la documentación médica incorporada en autos, responderá los puntos de pericia solicitados por

esta parte en relación a la parte actora:

- 1) Que el perito describa las lesiones sufridas en el accidente motivo de la demanda y que estén debidamente acreditadas en autos, detallando los tratamientos médico quirúrgicos recibidos y las instituciones donde fuera asistido.
- 2) Describirá el examen semiológico actual en relación exclusiva con las lesiones ocurridas en el accidente de autos, detallando especialmente la sinología anatómica y funcional, concreta y comprobable.
- 3) Solicitará los estudios complementarios (Rx. TAC, RM, etc.) y las interconsultas médicas que considere necesarios, los que deberán ser realizados en Instituciones Públicas.
- 4) Puntualizará los signos físicos semiológicos actuales, de indudable origen traumático, que tengan concordancia con los exámenes complementarios.
- 5) Detallará puntualmente las secuelas físicas actuales Anatómicas y Funcionales, devenidas única y exclusivamente del accidente de autos.
- 6) Puntualizará en qué foja del expediente judicial, existen constancias médicas que coincidan cronológicamente con el accidente y transcribirá los detalles de las mismas en relación con las lesiones sufridas, los tratamientos efectuados y las instituciones donde fuera asistido.
- 7) Establecerá el nexo entre las lesiones sufridas en el accidente y las secuelas físicas actuales, detallando la coincidencia etiológica, cronológica y topográfica.
- 8) Describirá la mecánica accidental referida en la demanda y la mecánica requerida para producir las lesiones reclamadas.
- 9) Determinará si el actor presenta incapacidad física actual, secundaria exclusivamente al accidente motivo de la demanda, descartando toda otra correspondientes a enfermedades ajenas al evento de autos, en cuyo caso establecerá sus características e informará los baremos utilizados como referencia, aplicando el método de la capacidad restante.

e) Informativa

Se libre oficio:

1) **A la UFI N°7 del Departamento Judicial de Zárate – Campana, Provincia de Buenos Aires**, o bien a aquella dependencia donde se encontrare tramitando el expediente), a fin de que se sirva remitir “ad effectum videndi et probandi” la causa penal IPP 18-02-006147-25/00 s/ Lesiones Culposas (art. 94 del Código Penal)", En caso de imposibilidad material de envío se solicita el envío de copias certificadas de la totalidad de las actuaciones.

2) **Al Correo Argentino**, a fin de que informe sobre la autenticidad y contenido de la Carta Documento acompañada cuyo código de barras es 00484566990016565593 que se adjuntará al oficio, fecha de envío y de recepción, y resultado de la misma.

f) Pericia Contable en subsidio

Para el hipotético e improbable caso de que la contraria niegue o desconozca el límite de cobertura establecido y reconocido por esta parte en la póliza que se ofrece como prueba documental, así como quien es el asegurado, esta parte solicita se sortee perito contable a fin de que informe:

1- Si existe contrato de seguro con cobertura financiera vigente al 19/10/2025, que cubra los daños y perjuicios ocasionados por el vehículo marca RENAULT, modelo CAPTUR 2.0 ZEN, dominio AC263NZ. En su caso indique: nombre completo o razón social, DNI o CUIT y domicilio del asegurado, tomador, riesgos cubiertos, límites de cobertura, acompañando copia de la referida póliza y denuncia de siniestro.

X. SOLICITA APLICACIÓN ART 730 CcyCN.

Solicito se aplique al sub-lite lo dispuesto por el art. 730 de CCyCN, para que V.S al regular honorarios profesionales tenga en cuenta las distintas normas arancelarias locales conjuntamente con las restricciones impuestas por la normativa legal que nos ocupa. En virtud de lo expuesto pedimos que, al momento de regular honorarios, los mismos no excedan en su conjunto el 25% del monto de sentencia.

Asimismo, si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias superan dicho porcentaje, solicito a V.S proceda a prorratear los montos entre beneficiarios.

XI. SOLICITA APLICACIÓN DE LA LEY 24.283

Mi parte solicita que para el supuesto e improbable caso de que hiciera lugar a la demanda, que al sentenciar se aplique la ley 24.283.

Dicha ley ha establecido que cuando deba actualizarse el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísticas u otro mecanismo establecido por acuerdos, normas o sentencias, la liquidación judicial o extrajudicial no podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha presentación al momento del pago. La presente norma será aplicable a todas las situaciones jurídicas no consolidadas.

En consecuencia, solicito a V.S. tenga presente la normativa de la ley 24.283.

XII. CASO FEDERAL

Que entiendo que de no receptarse el planteo efectuado en estas actuaciones se habrán afectado directamente los derechos a de raigambre constitucional de mi mandante, dejo desde ya interpuesto para el supuesto de no hacerse lugar al requerimiento efectuado, el CASO FEDERAL pertinente, en los términos del art. 14 de la ley 48.

XIII. AUTORIZACIONES

Se autoriza a las Dras. Silvina Nora Fazio y/o Lorena Valeria Coronel y/o Sofia Belén Vega y/o Claudina Zabaleta Cosentino y/o Gladys Andrea López a compulsar las actuaciones, efectuar desgloses, retirar y diligenciar cédulas, copias, oficios, mandamiento, certificados, testimonios y toda otra actuación que fuere menester para el normal desenvolvimiento del proceso.

XIV. EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE CONVENIO DE HONORARIOS

Que viene a denunciar la existencia del convenio suscripto en fecha 3 de agosto de 2012 entre los letrados que integran el “ESTUDIO FAZIO & Asociados” con PROVINCIA SEGUROS S.A, que establece los términos y condiciones en que se ejerce la representación de la compañía aseguradora en juicio y la retribución por honorarios que corresponden por tal actuación, siendo el referido convenio de aplicación a la presente litis.

XV. PETITORIO

Por todo lo expuesto a lo largo del presente escrito solicito:

- 1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio electrónico y procesal indicado.
- 2) Se tenga por contestada en tiempo y forma la citación en garantía requerida respecto de mi mandante.
- 3) Se tenga presente la defensa de fondo.
- 4) Se tenga por ofrecida la prueba.
- 5) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas.
- 6) Se tenga presente la reserva de Caso Federal planteada.
- 7) En el momento procesal oportuno se dicte sentencia y se rechace la demanda incoada en todas sus partes.

Provéase conforme que,

SERA JUSTICIA.